

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2187/2538

นางสุรีย์ อุทารพงศา

โจทก์

นางสาววิณา มาสิริ

จำเลย

นางสาววิณา มาสิริ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลฎีกามีคำสั่งว่า ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินจำนวน 145,235 บาท ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย และค่าเสียหายรายเดือนมาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา เนื่องจากจำเลยได้นำเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่า ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ถึงเดือน ธันวาคม 2535 จำนวน 380,000 บาท ไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าค่าเสียหายจากจำเลยอีกต่อไปหากจำเลยต้องนำหลักประกันมาวางศาลในการขอทุเลาการบังคับอีก ก็จะเป็นการซ้ำซ้อนกับเงินค่าเช่าที่จำเลยได้วางไว้ที่ สำนักงานวางทรัพย์ โปรดมีคำสั่งให้งดการวางหลักประกัน ในการขอทุเลาการบังคับ หรือหากศาลฎีกาเห็นว่าต้องวาง หลักประกัน จำเลยขอถือเอาเงินที่วางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง เป็นหลักประกัน และขอ งด การวางเงินค่าเสียหายรายเดือนด้วย โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากสถานที่เช่า และให้ส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์ ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 145,235 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายให้โจทก์ ต่อไปอีกเดือนละ 19,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ส่งมอบ สถานที่เช่าคืน คำขออนอกจากนี้ให้ยกเลิก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลย
ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 80,79) ศาลฎีกามีคำสั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลย หาประกันสำหรับเงินจำนวน 145,235 บาท ที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2
ปี ตลอดจนค่าเสียหายรายเดือนนับถึงวัน ฟังคำสั่งนี้ด้วยมาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่
5 ของทุก ๆ เดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป (คำสั่ง
คำร้องศาลฎีกา ที่ 1010/2538) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การพิจารณาหลักประกันเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้น จะต้องเป็น
ผู้พิจารณาตามที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไว้แล้ว ส่วนที่จำเลยขอ งด การวางเงินค่าเสียหาย
รายเดือนนั้น ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การพิจารณาหลักประกันเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้น จะต้องเป็น
ผู้พิจารณาตามที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งไว้แล้ว ส่วนที่จำเลยขอ งด การวางเงินค่าเสียหาย
รายเดือนนั้น ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ